天心暮云“6·20”一般道路交通事故调查报告

天心区政府事故调查组

2024年9月19日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）肇事驾驶员基本情况 2

（二）死者基本情况 2

（三）车辆基本情况 2

（四）涉事单位基本情况 3

（五）涉事单位安全管理情况 4

（六）事故发生经过 5

（七）事故现场情况 5

（八）人员伤亡和直接经济损失 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 7

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估 7

三、事故原因分析 7

（一） 直接原因分析 8

（二）道路交通事故证据 8

（三）间接原因分析 11

四、相关责任人员和单位处理建议 12

（一）相关责任人员 12

（二）相关单位 13

五、事故防范及整改措施建议 13

天心暮云“6·20”一般道路交通事故调查报告

2024年6月20日14时40分许，天心区暮云街道芙蓉南路南往北至许兴村加油站路段发生一起道路交通事故，湖南万菱物流有限公司名下湘AJ1661重型半挂牵引车与湘ADA0151小型新能源客车发生刮擦，致使小型新能源客车车辆失控冲入路边池塘，事故造成1人经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，天心区人民政府于2024年7月20日成立了由区应急管理局局长邓欣任组长，区应急局、区公安分局、区总工会、区交警大队、区交运局、暮云街道办事处为成员单位的天心暮云“6·20”道路交通事故调查组，并邀请区纪委监察委、区检察院派员参与事故调查工作。

通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的过程和原因，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

经认定，天心暮云“6·20”道路交通事故是一起因经营性车辆驾驶员观察不力、违规驾驶致使其他道路交通参与方遇险，造成人员死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）肇事驾驶员基本情况

1、周某某，男，1981年1月出生，准驾A2型，档案编号：43300003XXXX，户籍所在地湖南省怀化市鹤城区黄金坳乡江口院村民小组，住址：湖南省怀化市鹤城区黄金坳乡江口院村民小组。驾驶湘AJ1661号重型半挂牵引车（湘AJ1661挂重型半挂车）。

2、谢某某，男，2000年9月出生，户籍所在地湖南省宁乡市滨江新外滩，住址：湖南省宁乡市滨江新外滩。驾驶湘ADA0151小型新能源客车。

（二）死者基本情况

熊某某，女，1997年08月出生，户籍所在地：湖南省安化县梅城镇中田村夏桥第六村民组137号，搭乘湘ADA0151号小型轿车。

（三）车辆基本情况

1.湘AJ1661号重型半挂牵引车

车主系长沙市万菱物流有限公司，车辆检验有效期止于2025年4月30日。保险：该车交强险投保于中国平安财产保险股份有限公司，交强险（保单号12012133902482556427）止于2025年04月27日，商业险投保于中国太平洋财产保险股份有限公司（保单号ACHS08BY2024B0002721）止于2025年02月20日。

2.湘ADA0151号小型轿车

车主系湖南龙魂教学设备有限公司，车辆检验有效期止于2024年08月31日。保险：该车投保于华泰财产保险股份有限公司，交强险（保单号62187100220230077 53）止于2024年09月01日，商业险（保单号621871255202300091）止于2025年09月02日。

（四）涉事单位基本情况

1.营业执照情况

长沙万菱物流有限公司，统一社会信用代码：91430105MA4R4B860N;成立于2020年2月13日,营业期限长期,企业地址为长沙市开福区青竹湖街道华宁路341号汇点恩瑞物流园12栋101室，企业法定代表人为张乾。经营范围为许可项目：物流管理服务；物流信息服务；道路货物运输代理；国内货运代理；装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；搬家运输服务，大型物件运输；集装箱道路运输；货物专用运输（罐式）；道路货物运输站（场）经营；二手车经营；城市配送；建材、汽车及零配件的批发；钢材、润滑油的零售；轮胎销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.道路运输许可情况

该企业《道路运输经营许可证》（湘交运管许可长字430105203059号）于2022年5月11日取得，有效期至2026年

4月2日，经营范围包括道路普通货物运输。

（五）涉事单位安全管理情况

1.安全生产标准化情况

该企业未取得《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明》。

2.主要负责人和安全生产管理人员资质情况

（1）张乾：长沙市万菱物流有限公司法定代表人（主要负责人），男，1986年3月出生，2020年4月30日通过道路运输企业主要负责人安全考核，有效期至2026年4月30日，证明编号：A02202143407563。

（2）彭姗姗：长沙市万菱物流有限公司安全员（安全生产管理人员），女，1985年4月出生，2020年4月30日通过道路运输企业安全生产管理人员安全考核，有效期至2026年4月30日，证明编号：B02202143407561。

3.安全生产管理资料台账情况

长沙万菱物流有限公司于7月31日向事故调查组提供企业安全生产管理资料台账。经事故调查组查阅，发现以下问题：

（1）肇事车辆驾驶员周某某未经岗前培训上岗作业：根据周某某询问笔录，其入职时间为2021年5月，但企业提供的《一人一档》台账中没有2021年5月份与周某某签订的《劳动合同》，只有《续订劳务合同》，时间为2022年1月1日。教育培训记录的最早时间为2023年1月，存在先上岗后培训的行为。

（2）未按要求制定应急救援预案：企业未按照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条之规定[1]制定生产安全事故应急救援预案，且未向开福区应急局及开福区交运局备案并依法公示。

（3）未按要求开展应急预案演练：企业提交台账中“自然灾害、突发性事件应急演练”、“道路交通事故应急预案”并未开展，未按照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条之规定定期组织应急预案演练。

（4）未提供安全生产经费投入使用台账和安全生产费用提取和使用的相关台账：企业未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款[2]之规定确保按规定提取和使用企业安全生产费用。

（六）事故发生经过

2024 年 6 月 20 日 14 时 40 分许，周某某驾驶湘 AJ1661 号重型半挂牵引车（牵引湘 B6520 挂）沿芙蓉南路由南向北在最左侧车道行驶至三七路灯杆路段处往右变更车道时，恰遇谢某某驾驶湘 ADA0151 号小型轿车（搭乘熊某某、刘某某、文某）同向行驶在右侧。由于周某某驾驶车辆观察不力、变更车道时妨碍正常

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款：“有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。”

车辆通行，加之谢某某驾驶车辆遇险操作不当，导致两车碰撞后谢某某驾驶的湘ADA0151号小型轿车撞到路边路沿石冲出道路与绿化带及行道树相撞后坠落水塘，造成两车不同程度受损，谢某某、刘某某、文某受伤，熊某某溺水死亡的交通事故。

（七）事故现场情况

现场位于长沙市天心区芙蓉南路暮云街道许兴村路段，道路为城市道路，南北走向。双向各四条机动车道，每道宽3.5米，机动车道旁有宽3.8米的路肩、宽6.0米的绿化带，道路中心无隔离，沥青路面，平整干燥，道路标志标线清晰。事发时天气阴，下坡路稍右弯，视线好。湘AJ1661号重型半挂牵引车（牵引湘B6520挂）沿芙蓉南路由南向北行驶；湘ADA0151号小型轿车沿芙蓉南路由南向北行驶。事发路段限速80km/h。

（八）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人经抢救无效死亡，善后赔偿事宜仍在协商中，暂无法明确事故直接经济损失，后续统计续报。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月20日14时44分许，长沙市公安局交通警察支队天心大队（以下简称天心交警大队）分控中心接此事故报警后，迅速指派天心大队十二中队值班民警杨智勇、阳海鹰前往事故现场处置，得知现场有车辆落水且存在人员被困情况后，第一时间与应急、消防等部门联系开展现场救援，并通知分管副大队

长韦克杰、十二中队中队长陈翼前往现场。

（二）事故现场应急处置情况

市交警支队迅速启动“一哨响应”，交警支队党委委员、副支队长李泉，122 大队大队长秦杰以及相关业务科室值班领导前往事故现场指导事故调查工作，天心区应急局局长邓欣、天心区交警大队大队长李乐、暮云街道办事处主任马壮随后赶到事故现场组织处置、现场救援、事故调查及善后处理工作。

（三）医疗救治和善后情况

三名自救的落水乘客伤势轻微，随救护车前往融城医院检查后确认无大碍，另一名落水乘客经消防人员全力搜救，于 21 时许打捞上岸，经 120 医护人员现场确认已无生命体征。天心交警大队联合暮云街道办事处成立专班做好家属安抚及赔偿善后事宜。

（四）事故应急处置评估

经评估，交通事故发生后，事故救援响应迅速，现场处置得当，救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

通过现场勘查、收集证据资料和证人证言，调查组综合分析推断，天心暮云“6·20”道路交通事故是一起因经营性车辆驾驶员观察不力、违规驾驶致使其他道路交通参与方遇险，造成人员死亡的一般生产安全责任事故。具体分析如下：

（一）直接原因分析

周某某驾驶机动车观察不力、变更车道时妨碍正常车辆通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。”之规定；当事人谢某某驾驶车辆遇险操作不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定；是导致事故发生的直接原因。

（二）道路交通事故证据

1.现场鉴定情况

（1）痕迹情况

现场湘AJ1661号重型半挂牵引车（牵引湘B6520挂）已移动，车辆右前部有明显碰撞损坏痕迹；湘ADA0151号小型轿车坠落到路边水塘，路面遗留车辆侧滑印，滑印起点距芙蓉南路中央绿化隔离带4.8米，滑印长42.7米，车辆左侧有与湘AJ1661号重型半挂牵引车（牵引湘B6520挂）碰撞痕迹。



图 1 湘 ADA0151 号小型轿车打捞出水后



图 2 湘 AJ1661 号重型半挂牵引车碰撞痕迹

（2）尸体鉴定情况

湖南大学司法鉴定中心湘湖大司鉴〔2024〕病鉴字第147号司法鉴定意见书证实：被鉴定人熊某某尸表检验所见符合生前溺水死亡特征。

（3）驾驶员饮酒鉴定情况

根据出勤民警对驾驶员周某某进行呼气式酒精检测：结果为0mg/100ml；根据出勤民警对驾驶员谢某某进行呼气式酒精检测：结果为0mg/100ml。

（4）事故形态分析鉴定

湘AJ1661（湘B6520挂）号汽车列车制动系、转向系、照明及信号装置均未发现异常；湘ADA0151号小型轿车制动系未发现异常、转向系除事故受损外未发现异常、照明及信号装置无法检验。湘AJ1661(湘B6520挂)号汽车列车右前部与湘ADA0151号小型轿车左侧面发生过碰撞。湘ADA0151号小型轿车在事发时的行驶速度介于72.3km/h至78.45km/h之间；湘AJ1661（湘B6520挂）号汽车列车在事发时的行驶参考速度为77.14km/h。

2.路面天网监控情况

芙蓉南路向北天网监控视频显示：2024年6月20日14时40分12秒一红色重型半挂牵引车进入监控视频范围在南向北最左侧车道行驶，14时40分13秒至15秒往右变车道；2024年6月20日14时40分15秒，一红色小车在货车右侧往路边绿化带斜撞过去消失在监控视频范围。

3.事故责任认定

根据以上证据，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，《长沙市公安局交通警察支队天心交通警察大队道路交通事故认定书》（第430103120240000039号）认定：

（1）周某某承担此交通事故的主要责任；

（2）谢某某承担此交通事故的次要责任；

（3）熊某某不承担此交通事故的责任；

（4）刘某某不承担此交通事故的责任；

（5）文某不承担此交通事故的责任。

（三）间接原因分析

经调查，导致事故发生的间接原因有如下几点：

（1）长沙市万菱物流有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位：未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定确保按规定提取和使用企业安全生产费用；未确保从业人员培训合格后上岗；未及时发现并消除事故隐患；未保证和督促从业人员熟悉并严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定制定生产安全事故应急救援预案和未定期组织演练[3]。

[3] 前述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款：“有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。”、第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在

（2）张乾，长沙市万菱物流有限公司法定代表人，主要负责人安全生产职责履行不到位：未保证本单位安全生产投入的有效实施；未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[4]。

四、相关责任人员和单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律及规定，建议对“天心暮云“6·20”一般道路交通事故”有关责任人员及单位作如下处理：

（一）相关责任人员

1.周某某，湘AJ1661号重型半挂牵引车驾驶员，驾驶机动车观察不力、变更车道时妨碍正常车辆通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款:“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。”之规定。由长沙市公安局交通警察支队天心大队依法进行处理。

2.张乾，长沙市万菱物流有限公司法定代表人，主要负责人安全生产职责履行不到位，对事故发生负有责任。由长沙市天心区应急管理局依法进行处罚。

安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”、第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”；第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；”、第八十一条：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”之规定。

[4] 前述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（四）（五）（六）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；”之规定。

3.谢某某，湘ADA0151号小型轿车驾驶员，驾驶车辆遇险操作不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。由长沙市公安局交通警察支队天心大队依法进行处理。

（二）相关单位

长沙市万菱物流有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。由长沙市天心区应急管理局依法进行处罚。

五、事故防范及整改措施建议

（一）举一反三，严厉打击违法行为

交警部门及属地街道要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序，消除路面安全隐患。组织执法人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程。

（二）落实责任，加强安全生产管理

长沙市万菱物流有限公司要切实落实企业的主体责任，针对此次事故暴露出的安全管理制度缺失及落实不力的情况开展自

查自改。要进一步建立健全相关安全生产责任制，完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）强化宣传，提升交通安全意识

加强交通安全宣传教育，增强全民交通安全意识，是预防交通事故、确保道路畅通的根本措施。公安交警部门、交运、各街道办事处要在以下几方面采取行之有效的措施：一是推进道路交通安全工作长效机制的完善，积极探索新形势下交通安全宣传教育工作的新思路、新措施；二是大力提升交管宣传的现代化水平，用足用好网络、报刊、杂志、广播、电视、短信等现代媒体，全方位、多渠道开展宣传教育，不断扩大覆盖面和影响力；三是加强宣传阵地和交通安全宣传教育基地建设；四是加强对运输企业驾驶人、中小学生和农村群众等重点群体的宣传教育，不断提高宣传的针对性和实效性；五是加强对宣传教育工作的组织领导，强化宣传队伍建设。

天心暮云“6·20”一般道路交通事故

调查组

2024 年 9 月 19 日